مثنى وثلاث ورباع ولم يرد ان لكل تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية (ولا العبد) يعنى وليس لعبد (جمع أكثر من ثنتين) اى من زوجتين وفاقا للشافعى (ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث) اى ثلاث زوجات (ومن طلق واحدة من نهاية جمعه) كالحر يطلق واحدة من أربع والعبد يطلق واحدة من ثنتين والمبعض يطلق واحدة من ثلاث (حرم نكاحه بدلها حتى تنقضى عدتها) نص عليه لان المعتدة فى حكم الزوجة لان العدة أثر النكاح وهو باق فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر مما يباح له (وان ماتت) واحدة من نهاية جمعه (فلا) اى فلا يحرم عليه أن يتزوج بدلها فى الحال فلو قال أخبرتنى بانقضاء عدتها فى مدة يمكن انقضاؤها فيه فكذبته لم يقبل قولها عليه فى عدم جواز نكاح غيرها فله نكاح أختها وبدلها فى الظاهر ولا تسقط الكسوة والنفقة عنه بدعواه اخبارها بانقضاء عدتها مع انكارها

(فصل وتحرم الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب) بأن تراود على الزنا فتمتنع (وتنقضى عدتها) فان كانت حاملا من الزنا لم يحل نكاحها قبل الوضع فاذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها للزانى وغيره (وتحرم) أيضا على الرجل (مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره) وتنقضى عدتها من الزوج الذى نكحته (و) تحرم (المحرمة حتى تحل من احرامها) لما روى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخارى (و) تحرم (المسلمة على الكافر) حتى يسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن (و) تحرم (الكافرة غير الكتابية على المسلم) ولو عبدا فان قيل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام فيقتضى التحريم مطلقا قلنا يخصص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (ولا يحل لحر) مسلم ولو خصيا أو مجبوبا (كامل الحرية نكاح أمة) مسلمة (ولو) كانت الامة (مبعضة الا ان عدم الطول) اى المهر أى كأن لا يجد طولا لنكاح حرة ولو كانت كتابية بأن لا يكون معه مال حاضر يكفى انكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية فتحل له اذن (وخاف العنت) اى عنت العزوبة اما لحاجة متعة واما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا والصبر عن نكاح الامة خير وأفضل (ولا يكون ولد الامة) الذى ليس بذى رحم محرم من مالكها (حرا الا باشتراط الحرية) من الزوج على مالكها حرية ولدها لقول عمر رضى الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط ولان هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة فى مهرها (أو الغرور) للزوج (وان ملك أحد الزوجين) الزوج (الآخر) بشراء أو هبة أو ارث أو نحو ذلك أو ملك ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر (أو) ملك (بعضه) اى بعض الزوج الآخر (انفسخ النكاح) قال فى الفروع وان ملك أحد الزوجين وعلى الاصح أو ولده الحر وفى الاصح أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح فلو بعثت اليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتى ونفقة زوجى فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها انتهى (ومن جمع فى عقد) واحد (بين مباحة ومحرمة) كأيم ومزوجة (صح